

वदियुत_ऐन_२०४९

English title: Electricity Act, 1992

वदियुत ऐन, २०४९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४९ । ०९ । ०२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. वदियुत चोरी नयिनृत्तरण ऐन, २०५८ २०५८ । १० । १० । २. आयकर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ५. वदियुत नयिमन आयोग ऐन, २०७४ २०७४ । ०५ । १९ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १९ । १९ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४९ सालको ऐन नं. ४९ । वदियुत शक्तिको विकास र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : वदियुतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वतिरणलाई नयिमति गरी वदियुत शक्तिको विकास गर्न र वदियुत सेवालालाई स्तरीय एवं सुरक्षायुक्त गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिशिज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वदियुत ऐन, २०४९" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको मति देखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "वदियुत" भन्नाले पानी, खनीज तेल, कोइला, ग्यास, शौर्य शक्ति, वायु शक्ति, आणविक शक्ति वा अन्य कुनै साधनबाट उत्पादन हुने वदियुत शक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) "जलवदियुत" भन्नाले पानीबाट उत्पादन हुने वदियुत शक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) "अनुमतपितृ" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत दिने अनुमतपितृ सम्झनु पर्छ । (घ) "ग्राहक" भन्नाले अनुमतपितृ पाउने व्यक्तबाट वदियुत शक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्त सम्झनु पर्छ । (ङ) "महशूल" भन्नाले यस ऐन बमोजमि वदियुत सेवा उपलब्ध गराए बापत ग्राहकबाट लडिने शुल्क सम्झनु पर्छ । (च) "अनुमतपितृ प्राप्त व्यक्त" भन्नाले दफा ४ बमोजमि अनुमतपितृ प्राप्त व्यक्त वा सँगठति संस्था सम्झनु पर्छ । (छ) "नरीक्षक" भन्नाले दफा ३७ बमोजमि नयिक्त भएको वदियुत नरीक्षक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रमुख वदियुत नरीक्षकलाई समेत जनाउनेछ । (ज) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. वदियुतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण: यो ऐन बमोजमि अनुमतपितृ नलाई कसैले पन वदियुतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गर्न हुँदैन । ४. अनुमतपितृको व्यवस्था: (१) वदियुतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गर्न चाहने व्यक्त वा सँगठति संस्थाले सम्बन्धति वषियको आर्थिक, प्रावधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतविदन तथा तोकिए बमोजमिका वविरणहरू खुलाई तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतपितृको लागि दिरखास्त दनि पर्नेछ । तर वदियुतको सर्वेक्षणको अनुमतपितृको लागि दिरखास्त ददि त्यस्तो अध्ययन प्रतविदन संलग्न गर्न आवश्यक पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको दरखास्तमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी गराई दरखास्त परेको मतिलि वदियुतको सर्वेक्षण अनुमतपितृको हकमा तीस दनि भतिर र वदियुतको उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण अनुमतपितृको हकमा एकसय बीस दनि भतिर तोकिए बमोजमिको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतपितृ दनि पर्नेछ ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै वदियुतको उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गरिहेको व्यक्त वा सँगठति संस्थाले पन दिफा ३ को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजमि हुनेमा बाहेक तोकिएको वविरण सहति यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिलि एक वर्ष भतिर तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतपितृको लागि दिरखास्त दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि परेको दरखास्तमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्त परेको मतिलि साठी दनि भतिर तोकिए बमोजमिको ढाँचामा अनुमतपितृ दनि पर्नेछ । (५) अनुमतपितृ प्राप्त व्यक्तलि आफ्नो अनुमतपितृ बकिरी गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु परेमा तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृतलिनु पर्नेछ । ५. अनुमतपितृको अवधि: (१) वदियुतको सर्वेक्षणको लागि दिने अनुमतपितृको अवधि बिढीमा पाँच वर्षसम्मको हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । तर वपिद, आमहडताल वा कर्फ्यूजस्ता काबू बाहरिका परस्थिति उत्पन्न भई सो अवधिभतिर सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा त्यस्तो परस्थितिबाट कार्य गर्न नसकिएको अवधि समेतलाई वचिर गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अनुमतपितृको अवधि बिढीमा दुई वर्ष थप गर्न सकनिछ । (२) वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरणको लागि दिने अनुमतपितृको अवधि बिढीमा पचास वर्षसम्मको हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा तोकिएको अवधि भन्दा कम अवधिको लागि अनुमतपितृ दिइएकोमा अनुमतपितृमा तोकिएको अवधि समाप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । हुनु भन्दा अगावै तोकिए बमोजमि नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतपितृ स्वतः रद्द हुनेछ । ६. अनुमतपितृ दनिमा वन्देज: यस ऐन बमोजमि कुनै क्षेत्रमा वदियुत वतिरणको लागि कुनै व्यक्त वा सँगठति संस्थालाई अनुमतपितृ दिइएकोमा त्यस्तो अनुमतपितृको अवधि भिर सोही क्षेत्रमा वदियुत वतिरणका लागि अन्य कुनै व्यक्त वा सँगठति संस्थालाई अनुमतपितृ दिने छैन । तर अनुमतपितृ प्राप्त व्यक्तलि त्यस क्षेत्रको वदियुतको माग पूरति गर्न नसकेको भन्ने कुरा देखनि आएमा अन्य कुनै व्यक्त वा सँगठति संस्थालाई पन सो क्षेत्रमा वदियुत वतिरण गर्न अनुमतपितृ दनि सकनिछ । ७. अनुमतपितृ प्राप्त व्यक्तलि पालन गर्नु पर्ने

कुराहुः अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलिं वदियुतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वतिरणको सम्बन्धमा पालन गर्नु पर्ने कुराहु तोकएि बमोजमि हुनेछन् ।
८. अनुमतपित्र खारेज गर्न सकनिः (१) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलिं यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वपिरीत कुनै काम गरेमा तोकएिको अधिकारीले अवधतिोक्तित्यस्तो काममा आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धति अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलिं आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकएिको अवधतिभतिर अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलिं आवश्यक सुधार नगरेमा तोकएिको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तलिं पाएको अनुमतपित्र खारेज गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित्र खारेज गर्नु अघतिोक्तएिको अधिकारीले सम्बन्धति अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलिं आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासबि मौका दनि पर्नेछ । ९. अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तसिँग सम्झौता गर्न सकनिः अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तसिँग वदियुतको एकमुष्ट खरदि, लगानी गरनि आवश्यक पूँजीको जमानत वा अन्य आर्थकि एवं प्रावधिकि वषियहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सम्झौता गर्न सक्नेछ । १०. नेपाल सरकारको स्वामतिव हुनेः (१) जम्मा लगानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी वदिशी व्यक्तवा सिँगठति संस्थाको लगानीमा स्थापना गरएिको वदियुत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वतिरण लाइन सति सम्बन्धति जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतपित्रमा तोकएिको अवधतिसमाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामतिव हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारको स्वामतिवमा आएको सम्पत्ति वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गर्नको लागि पूर्व अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलिं उपदफा (३) बमोजमि निर्धारण गरएिको मूल्यमा लनि सक्नेछ र त्यसरी सम्पत्ति प्राप्त गरे पछि निजिले नेपाल सरकारसिँग सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजमि वदियुतको उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको मूल्य निर्धारणको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा पाँचजना व्यक्तहिंरुको एक समतिगिठन गर्नेछ । (४) जम्मा लगानीको ५० प्रतिशतसम्म वदिशी व्यक्तवा सिँगठति संस्थाको लगानीमा वा वदिशी लगानी बनि स्थापना गरएिको वदियुत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वतिरण लाइनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमतपित्रमा तोकएिको अवधतिसमाप्त भएपछि पूर्व अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलिं नेपाल सरकारसिँग सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजमि गर्नु पर्नेछ । ११. रोयल्टी बुझाउनु पर्नेः (१) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलिं जलवदियुतको व्यापारकि उत्पादन शुरु गरेको पन्ध्र वर्षसम्म प्रतिजडति कलिवाट वार्षकि एकसय रुपैयाँ र प्रतिथुनटि (कलिवाट घण्टा) सरदर बकिरी मूल्यको २ प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखति अवधतिपछि अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलिं प्रतिजडति कलिवाट वार्षकि एकहजार रुपैयाँ र प्रतिथुनटि (कलिवाट घण्टा) सरदर बकिरी मूल्यको १० प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्नेछ । १२. आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झकिएिको । र अन्य कर, दस्तुर सम्बन्धी सुवधिः (१) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झकिएिको । (२) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झकिएिको । (३) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झकिएिको । (४) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झकिएिको । (५) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झकिएिको । (६) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झकिएिको । (७) स्थानीय उद्योगहरुबाट उत्पादन तथा बकिरी गरनि जल वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरणको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरणहरु, मेशिनरी औजारहरु तथा सञ्चालन र सम्भारको नमितित आवश्यक पर्ने उपकरणहरु र तीनका पार्टपूरजाहु आयत गरेमा प्रचलति दरवन्दी अनुसार भन्सार र बकिरीकर लाग्नेछ । नेपालमा उत्पादन नहुने सामानहरुको हकमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशूल लाग्नेछ र त्यस्तोमा आयात इजाजतपत्र दस्तुर, बकिरीकर आदि लाग्ने छैन ।

१३. वदिशी वनिमियको सुवधिः जलवदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरणको लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रुपमा वदिशी मुद्रा लगानी गरेकोमा ऋणको साँवा वा ब्याज भुक्तानी गर्न वा लगानी फर्तिा गर्नको लागि आवश्यक वदिशी मुद्रा नेपाल सरकारले प्रचलति बजार वनिमिय दरमा उपलब्ध गराउने छ । १४. प्रचलति कानून बमोजमिको सुवधि पाउनेः अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलिं यस ऐन बमोजमि पाउने सुवधि अतिरिक्ति प्रचलति कानून बमोजमि पाउने सुवधि पनदोहोरो नपर्ने गरी लनि पाउने छ । १५. वासस्थान र बोस सम्बन्धी व्यवस्थाः प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखएिको भएतापनि वदियुतको उत्पादन, प्रसारण वा वतिरणको काममा संलग्न कामदार तथा कर्मचारीको वासस्थान तथा बोसको व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । १६. वदियुत महशूल र अन्य दस्तुर लनि सक्नेः (१) नेपाल सरकार वा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तलिं वदियुत सेवा उपलब्ध गराए वापत त्यस्तो सेवा उपलब्ध गर्ने व्यक्तसिँग वदियुत नयिमन आयोग, २०७४ द्वारा संशोधति । वदियुत नयिमन आयोग सम्बन्धी प्रचलति संघीय कानून बमोजमि निर्धारण गरएिको महशूल र अन्य दस्तुर लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वदियुत महशूल र अन्य दस्तुर तोकएि बमोजमि असूल उपर गरनिछ । १७. वदियुत नयिमन आयोग ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । १८. वदियुत नयिमन आयोग ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । १९. वदियुत सेवा बन्द गर्न सकनिः देहायको अवस्थामा वदियुत सेवा बन्द गर्न सकनिछः- । (क) वदियुत सम्बन्धी उपकरण तथा लाइनको जाँचबुझ, मर्मत वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण काम गर्नु परेमा, । (ख) बाढी, पहिरी, आगलागी, भूँडचालो जस्ता दैवी प्रकोप वा हडताल, तालाबन्द, दङ्गा वा अन्य यस्तै काबू बाहिरको कुनै असाधारण परिस्थिति आइपरेमा, । (ग) कुनै ग्राहकले बुझाउनु पर्ने महशूल र अन्य दस्तुर नबुझाएमा त्यस्तो ग्राहकको हकमा, । (घ) कुनै ग्राहकले अनधिकृत तवरले वदियुत उपभोग गरेमा वा शर्त वपिरति वदियुत सेवा उपभोग गरेमा त्यस्तो ग्राहकको हकमा । २०. राष्ट्रिय प्रसारण लाइन वा ग्रीडः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी कुनै प्रसारण लाइन वा ग्रीडलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन वा ग्रीड भनी तोक्न सक्नेछ । २१. उत्पादति वदियुतको बकिरीः (१) कसैले यस ऐन बमोजमि उत्पादन गरेको वदियुत एकमुष्ट बकिरी गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रीडमा

समावेश हुने गरी नेपाल सरकारले खरदि गर्न गराउन सक्नेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) बमोजमि खरदि गरिने वदियुतको खरदि दर वदियुत नयिमन आयोगले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वदियुतको खरदि दर नरिधारण गर्दा सम्पूर्ण लगानी औसत पच्चीस वर्षमा फरिस्ता हुने गरी हरास कट्टीको हसिाब गरिनेछ । २२. वदियुतको आयात नरियात : (१) अनुमतपित्तर प्राप्त वयक्तलि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिाएको । भतिर वदियुत आयात गरी वतिरण गर्न चाहेमा तोकिए बमोजमि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतलिई वदियुत आयात गर्न सक्नेछ ।

(२) अनुमतपित्तर प्राप्त वयक्तलि आफूले उत्पादन गरेको वदियुत वदिशमा नरियात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग समझौता गरी नरियात गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वदियुत नरियात गर्नेले नेपाल सरकारलाई तोकिए बमोजमि नरियात कर तरिनु पर्नेछ । २३. वदियुतको गुणस्तर तोकने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी यो ऐन बमोजमि उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गरिने वदियुतको गुणस्तर तोकन सक्नेछ । (२) वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गर्दा उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको गुणस्तर कायम हुने गरी गर्नु पर्नेछ । २४. वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतकिल असर नपर्ने : वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गर्दा भू-क्षय, बाढी, पहिरी, वायु-प्रदूषण इत्यादिवारा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतकिल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । २५. भोल्ट तथा अन्य प्रावधिकि कुराहरुको स्तर : (१) वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरणका लागि वदियुतको भोल्ट तथा अन्य प्रावधिकि कुराहरुको स्तर तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गर्नेले उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको स्तर कायम गर्नु पर्नेछ । २६. सुरक्षात्मक व्यवस्था : वदियुतको उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गर्ने सलिसलिमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षात्मक व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २७. मर्मत सम्भार : वदियुत उत्पादन केन्द्र, प्रसारण वा वतिरण लाइन वा अन्य कुनै संरचनाको मर्मत सम्भार गर्नका लागि वा अन्य कुनै कारणले वदियुतको आपूर्ति रोकन पर्ने आवश्यकता परेमा अनुमतपित्तर प्राप्त वयक्तलि सो कुराको जानकारी सर्वसाधारण जनतालाई कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सार्वजनकि सूचनाद्वारा दनि पर्नेछ । तर, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा थप । तत्काल मर्मत गर्नु पर्ने वा अन्य कुनै अवस्था परी वदियुत आपूर्ति रोकन परेमा त्यस्तो कार्य गर्नु अगावै सोको जानकारी गराएर मर्मत सम्भार गर्न बाधा पर्ने छैन । २८. वशिष अवस्था : (१) कुनै वशिष अवस्था परी कुनै क्षेत्रको वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण बन्द गर्नु परेमा वा कुनै क्षेत्रमा वदियुत सेवा तत्काल पुर्खाउनु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धति वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गर्नेलाई आवश्यक आदेश दनि सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालन गर्नु नजिको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश पालन गर्दा पर्न गएको हानि नोक्सानीको क्षतपित्तर नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । २९. राष्ट्रयिकरण नगरिने : (१) वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण सम्बन्धी जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनाको राष्ट्रयिकरण गरिने छैन । तर १००० कलिवाट वा सो भन्दा कम जलवदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण सति सम्बन्धति जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचना व्यापक सार्वजनकि उपयोगका लागि नेपाल सरकार आफै लिई वकिस गर्न सक्नेछ ।

स्पष्टीकरण : व्यापक सार्वजनकि उपयोग भन्नाले हाल उपयोग भएकोबाट लाभान्वति हुने जनसंख्या भन्दा बढी जनसंख्यालाई लाभान्वति हुने उपयोग समझनु पर्छ । (२) उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजमि नेपाल सरकारले लिएको जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचना बापत नेपाल सरकारले सम्बन्धति वयक्तलाई तोकिए बमोजमि क्षतपित्तरदिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दिने क्षतपित्तर नेपाल सरकारले लिएको जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनाको वर्तमान मूल्य (त्यसमा भएको टुटफुट र साधारण प्रयोगबाट भएको हरास कटाई) को आधारमा नरिधारति गरिनेछ । ३०. जलवदियुत उत्पादन केन्द्र आदि खरदि गर्नु पर्ने : कुनै वयक्त वा संस्थाले एकहजार कलिवाटसम्म जलवदियुत उत्पादन गरी वतिरण गरिरहेको क्षेत्रमा अनुमतपित्तर प्राप्त वयक्तलि वदियुत वतिरण गर्ने भएमा त्यसरी एकहजार कलिवाटसम्म जलवदियुत उत्पादन गरी वतिरण गरिरहेको वयक्त वा संस्थाले आफूले सञ्चालन गरेको जलवदियुत उत्पादन केन्द्र, प्रसारण तथा वतिरण लाइन बकिरी गर्न चाहेमा उक्त अनुमतपित्तर प्राप्त वयक्तलि त्यस्तो जलवदियुत उत्पादन केन्द्र प्रसारण तथा वतिरण लाइनको वर्तमान मूल्य (त्यसमा भएको टुटफुट र साधारण प्रयोगबाट भएको हरास कटाई) को आधारमा आपसी समझौताद्वारा यकिन गरिएको मूल्यमा खरदि गर्नु पर्नेछ । ३१. वदियुत संरचनाको सुरक्षा : (१) कुनै वदियुत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र, उपकेन्द्र, वदियुत उत्पादनको लागि बिनाइएको पोखरी वा वदियुत सति सम्बन्धति कुनै संरचनाको सुरक्षाका लागि अनुमतपित्तर प्राप्त वयक्तको अनुरोधमा वा स्वयं आफ्नो वचारमा त्यस्तो सुरक्षा गर्न आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्तर प्राप्त वयक्तको अनुरोधमा सुरक्षा प्रबन्ध गरिएकोमा त्यसको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अनुमतपित्तर प्राप्त वयक्तलि व्यहोर्नेछ । ३२. अरुको घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले वा अनुमतपित्तर प्राप्त वयक्तलि वदियुतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गर्ने सलिसलिमा कसैको । घर जग्गामा प्रवेश गर्नु परेमा नेपाल सरकार वा अनुमतपित्तर प्राप्त वयक्तलि खटाएको कर्मचारीले सम्बन्धति वयक्तलाई पूर्व सूचना दिएर मात्र त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रवेश गर्दा कुनै हानि नोक्सानी हुन गएमा नेपाल सरकारले वा अनुमतपित्तर प्राप्त वयक्तलि तोकिए बमोजमि क्षतपित्तरदिनेछ । तर कुनै घर जग्गामा

वदियुतको अनधिकृत प्रयोग वा चोरी भैरहेको शङ्का हुने मनासबि माफकिको कारण भएमा सो कुराको जाँचबुझ गर्न वा कुनै दुर्घटनाबाट बचाउन पूर्व सूचना वना पनित्यस्तो कर्मचारीले सम्बन्धति घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ ।

३३. अरुको घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्तः (१) वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गर्नका लागि अरु कसैको घर जग्गा उपयोग गर्न वा प्राप्त गर्न आवश्यक परेमा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष नविदन दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचलति कानून बमोजमि सङ्गठति संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराई दफिसरह अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराई दिने सक्नेछ । सरकारी जग्गा भएमा अनुमतपित्रको अवधभिरको लागि पिट्टा (लीज) मा उपलब्ध गराउनेछ । (३) नेपाल सरकारले वा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले वदियुतको उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण सम्बन्धी कुनै नरिमाण कार्य गरेकोमा त्यस्तो नरिमाण कार्य भएको ठाउँ वा सो ठाउँको वरीपरी तोकिएको दूरीमा पर्ने घर जग्गा अरु कसैले कुनै खास कामको नमितित् प्रयोग गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले नषिध गर्न सक्नेछ । त्यसरी नषिध गरिएको कारणबाट सम्बन्धति व्यक्तिलाई पर्ने हानि नोक्सानी बापत नेपाल सरकार वा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए बमोजमि क्षतपूरति दिनेछ । ३४. नेपाल सरकारले वदियुत उत्पादन तथा विकास गर्न सक्ने : नेपाल सरकार आफैले वदियुतको उत्पादन वा विकास गर्न यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुर्खाएको मानिने छैन । ३५. नेपाल सरकारले करार गरी वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गर्न सक्ने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ती वा संस्थासति करार गरी सोही करारमा उल्लेखति शर्तहरुको आधारमा वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गर्न गराउन सक्नेछ । ३६. जल वदियुत विकास ईकाई : जल वदियुतको विकास गर्न गराउन र जल वदियुतको विकासमा नजिी क्षेत्त्रका उद्यमीलाई प्रोत्साहति गर्न तथा जल वदियुत विकास सम्बन्धी कामहरुको अनुगमनका लागि जलस्रोत मन्त्रालयमा एउटा जल वदियुत विकास इकाई रहनेछ । ३७. नरीक्षकको नयुक्तः (१) वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरणको नरीक्षक र रेखदेख गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रमुख वदियुत नरीक्षक र वदियुत नरीक्षकहरु नयुक्त गर्न सक्नेछ । (२) प्रमुख वदियुत नरीक्षक तथा वदियुत नरीक्षकको लागि चाहनि योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) प्रमुख वदियुत नरीक्षक तथा वदियुत नरीक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३८. दण्ड सजाय : (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको उल्लङ्घन गरेमा तोकिएको अधिकारीले नजिलाई पाँच हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कसूरबाट कसैको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने तोकिएको अधिकारीले नजिबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी बापतको क्षतपूरतिसमेत भराई दिने सक्नेछ । (२) कसैले यस ऐन बमोजमि अनुमतपित्र लनु पर्नेमा सो नलाई वा अनुमतपित्रमा उल्लेख भएका शर्तहरु पालन नगरी वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गरेमा तोकिएको अधिकारीले नजिलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्नेछ । (३) वदियुत चोरी नयिन्त्रण ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (४) कसैले बदनयितसाथ कुनै वदियुत उत्पादन वा रुपान्तर केन्द्र, प्रसारण लाइन, वतिरण लाइन वा सो सति सम्बन्धति अन्य कुनै संरचनामा प्रतकिल असर पार्ने कुनै काम गरेमा, भत्काएमा, बगिरेमा वा कुनै कसिमिले हानि नोक्सानी पुर्खाएमा वा त्यस्तो कुनै काम कुराको लागि दुर्तसाहन दएमा वा त्यस्तो काम गर्ने उद्योग गरेमा नजिबाट हानि नोक्सानीको वगिी असूल गरी नजिलाई वगिी बमोजमि जरिवाना वा दशवर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ । ३९. पुनरावेदन : दफा ८ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको अधिकारीले अनुमतपित्र खारेज गरेकोमा वा दफा २९, ३२ वा ३३ बमोजमि दिएको क्षतपूरतिको रकममा वा वदियुत चोरी नयिन्त्रण ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दफा ३८ को उपदफा (१) र (२) बमोजमि तोकिएको अधिकारीले दिएको सजायको आदेशमा चतित नबुझने व्यक्तिले पैतीस दिन भतिर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने सक्नेछ । ४०. नयिम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्व सामान्यतामा कुनै प्रतकिल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारले खास गरी देहायका वषियहरुमा नयिम बनाउन सक्नेछः- । (क) अनुमतपित्रको लागि दिइने दरखास्तको ढाँचा र त्यसमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु, अनुमतपित्रको ढाँचा, अवधि, शर्तहरु, दस्तूर वा शुल्क र अन्य आवश्यक कुराहरु, । (ख) वदियुत भोल्टको स्तर तथा वतिरण गरिने वदियुत सेवाको गुणस्तर र अन्य आवश्यक प्रावधिकि कुराहरु, । (ग) वदियुतसँग सम्बन्धति कुनै संरचनाको नरिमाण कार्य र सो को स्तर, । (घ) वदियुतको उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गर्दा उपयोग गरिने उपकरण र सामानहरुको स्तर तथा उपयोगका तरीका, । (ङ) नरीक्षकको योग्यता तथा काम, कर्तव्य र अधिकार, । (च) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (छ) वदियुतको उत्पादन, प्रसारण तथा वतिरण गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरु, । (ज) ग्राहक वा उपभोक्ताहरुले पालन गर्नु पर्ने कुराहरु, । (झ) दुर्घटना तथा त्यसको जाँचबुझ, । (ञ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।